

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 803/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายธีรวัฒน์ ชมภูจันทร์

จำเลย

นายธีรวัฒน์ ชมภูจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนเป็นการรับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) วรรคสาม ที่แก้ไขแล้ว จำคุกจำเลย 5 ปี ให้จำเลยคืนทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน หรือใช้ราคา 6,375 บาท แก่ผู้เสียหาย ยกฟ้องข้อหาฐานรับของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 2 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 88 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากที่ปรากฏในสำนวน นั้น ปรากฏว่าแม้ในฎีกาของจำเลยเองก็มีข้อเท็จจริงเช่นนั้น อยู่เพียงแต่จำเลยอ้างว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ควรรับฟังข้อเท็จจริงเช่นนั้นมาลงโทษ จำเลยซึ่งเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็น ปัญหาข้อเท็จจริงอันต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากที่ปรากฏในสำนวน นั้น ปรากฏว่าแม้ในฎีกาของจำเลยเองก็มีข้อเท็จจริงเช่นนั้น อยู่เพียงแต่จำเลยอ้างว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ควรรับฟังข้อเท็จจริงเช่นนั้นมาลงโทษ จำเลยซึ่งเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็น ปัญหาข้อเท็จจริงอันต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยก คำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-สมาน เวทวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ